

POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN Y PREVENCIÓN DE SOBORNO

Versión 1.0 | Julio 2026

I. DECLARACIÓN DE POLÍTICA

Es política de Production Enhancement México, S. de R.L. de C.V. ("PEM" o la "Empresa") mantener el más alto estándar de conducta ética en todas sus operaciones y relaciones comerciales, rechazando de manera absoluta cualquier forma de corrupción, soborno o conducta que comprometa la integridad de la Empresa o de las personas que trabajan en ella.

El soborno en cualquiera de sus formas es ilegal, contrario a los valores de PEM y genera consecuencias devastadoras para las personas involucradas y para la Empresa. PEM no pagará, ofrecerá, prometerá ni autorizará sobornos a ninguna persona, sea Funcionario Público, empleado privado o cualquier otro individuo, en ninguna jurisdicción y bajo ninguna circunstancia.

II. MARCO LEGAL Y REGULATORIO

Esta Política se fundamenta en y se complementa con las siguientes disposiciones legales:

- ⌘ Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA, 2016) — Arts. 65-90: Sanciones a particulares por cohecho, tráfico de influencias, uso indebido de información y enriquecimiento ilícito.
- ⌘ Código Penal Federal — Arts. 222-224: Cohecho (hasta 14 años de prisión), concusión y tráfico de influencias.
- ⌘ Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas (LFACP) — Sanciones en licitaciones y contrataciones con el Estado.
- ⌘ FCPA (Foreign Corrupt Practices Act, EUA, 1977 y enmiendas) — Aplicable por relación con clientes de Estados Unidos; sanciones civiles y penales.
- ⌘ UK Bribery Act 2010 (Reino Unido) — Relevante para las actividades de PEM realizadas con clientes, contratistas o grupos corporativos que se encuentren sujetos a esta legislación.
- ⌘ Convención de la OCDE sobre Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros (1997, ratificada por México).
- ⌘ Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC, 2003, ratificada por México).

III. ALCANCE Y APLICABILIDAD

Esta Política aplica a:

- ⌘ Todo el personal de PEM (directivos, gerentes, empleados de confianza, operativos y administrativos) en todas las bases de operación.
- ⌘ Contratistas, subcontratistas y personal de agencias de empleo temporal cuando actúen en nombre de PEM.
- ⌘ Terceros Representantes: agentes, gestores, consultores, intermediarios y cualquier persona o entidad que interactúe con Funcionarios Públicos en representación de PEM.
- ⌘ Socios comerciales y proveedores estratégicos en la medida en que sus actividades puedan crear riesgo de corrupción para PEM.

IV. CONDUCTAS PROHIBIDAS

A. Soborno a Funcionarios Públicos

Ninguna persona sujeta a esta Política ofrecerá, prometerá, autorizará, pagará o entregará, directa o a través de terceros, cualquier cosa de valor a un Funcionario Público con el propósito de:

- ☒ Influir en cualquier acto, decisión u omisión del Funcionario Público en el ejercicio de sus funciones.
- ☒ Obtener, retener o dirigir negocios o contratos favorables para PEM.
- ☒ Lograr una ventaja indebida para PEM en cualquier trámite, proceso o procedimiento gubernamental.
- ☒ Que el Funcionario omita el cumplimiento de sus obligaciones legales en beneficio de PEM.

A efectos de esta Política, 'Funcionario Público' comprende, sin limitación:

- ☒ Servidores públicos en cualquier nivel (federal, estatal, municipal) y cualquier rama del gobierno (ejecutiva, legislativa, judicial).
- ☒ Empleados de empresas productivas del Estado (Pemex, CFE) y de entidades reguladoras (CNH, CRE, ASEA, IMSS, SAT, Aduanas).
- ☒ Funcionarios de partidos políticos y candidatos a cargos de elección popular.
- ☒ Empleados de organismos internacionales (ONU, BID, Banco Mundial).
- ☒ Familiares de Funcionarios Públicos cuando el beneficio se les entregue como sustitutos del funcionario.

B. Soborno Comercial (entre Privados)

De conformidad con la UK Bribery Act y las leyes de soborno comercial aplicables, también está prohibido ofrecer, prometer, dar, solicitar o aceptar cualquier ventaja a personas privadas (empleados de clientes, proveedores, competidores) cuando el propósito sea inducir o recompensar el desempeño inadecuado de sus funciones.

C. Pagos de Facilitación

PEM prohíbe los pagos de facilitación (pagos de agilización, 'mordidas' o 'pagos de grasa') de manera absoluta. Esta prohibición aplica independientemente de:

- ☒ El monto del pago.
- ☒ Si la acción que se intenta agilizar es un trámite rutinario al que PEM tiene derecho.
- ☒ Si tal pago es una 'práctica habitual' en la industria o jurisdicción.
- ☒ Si existe presión o amenaza del funcionario solicitante.

Protocolo ante solicitudes de pagos de facilitación:

- ☒ Paso 1: RECHAZAR: Declinar de manera firme pero educada el pago solicitado, indicando que la política de PEM lo prohíbe.
- ☒ Paso 2: DOCUMENTAR: Registrar de inmediato todos los detalles del incidente (nombre y cargo del funcionario, fecha, lugar, monto exigido, contexto y testigos).
- ☒ Paso 3: REPORTAR: Notificar a la Dirección General dentro de las 24 horas siguientes.
- ☒ Paso 4: NO ALERTAR: No informar al funcionario ni a terceros sobre el reporte interno (no tipping-off).

V. QUÉ CONSTITUYE 'ALGO DE VALOR'

El concepto de 'algo de valor' es interpretado ampliamente por las autoridades regulatorias y comprende, sin limitación:

Categoría	Ejemplos Incluidos
Monetario / financiero	Efectivo, cheques, transferencias, tarjetas de regalo, vales, bonos, criptomonedas, acciones, descuentos en precios de mercado.
Hospitalidad	Comidas, bebidas, viajes, hospedaje, boletos de avión, entradas a eventos, invitaciones a torneos o espectáculos.
Beneficios de empleo	Ofertas de trabajo, pasantías o contratos para el funcionario o sus familiares, cartas de recomendación.
Oportunidades de negocio	Contratos, subcontratos, distribuciones, inversiones o referencias de clientes para empresas vinculadas al funcionario.
Servicios en especie	Servicios de remodelación, transporte, asesoría profesional, capacitación o cualquier servicio gratuito o a precio reducido.
Donaciones	Aportaciones a organizaciones benéficas o políticas vinculadas al funcionario, patrocinios.
Condonación de deudas	Cancelación o reducción de deudas u obligaciones a favor del funcionario.
Otros beneficios	Cualquier ventaja económica o no económica que el funcionario no recibiría en el curso ordinario de sus actividades.

VI. OBSEQUIOS, COMIDAS Y ATENCIONES COMERCIALES PERMITIDAS

En circunstancias excepcionales y debidamente justificadas, PEM puede proporcionar a terceros —incluyendo, con mayor restricción, a Funcionarios Públicos— gastos de promoción razonables y auténticos. Para que una atención sea permisible, deben cumplirse todos los criterios siguientes:

Criterio	Descripción
Razonabilidad	El valor es proporcional al contexto de negocio y no es lujoso ni extravagante.
Legitimidad del propósito	Existe un propósito de negocio genuino y documentable (demostración de servicio, reunión de trabajo, firma de contrato).
Transparencia	Se otorga de manera abierta; no es secreto ni se oculta en registros.
Aprobación previa	Para atenciones a Funcionarios Públicos o de valor superior a MXN \$1,000, se requiere aprobación previa de la Dirección General.
Registro preciso	Se registra con todos sus detalles en los libros y comprobantes de gasto de PEM.
Legalidad	No infringe la legislación aplicable ni las políticas del empleador del destinatario.
Sin contraprestación	No existe expectativa ni condición de reciprocidad o decisión favorable a cambio.
No en licitaciones	Nunca se otorga en el contexto de un proceso de licitación o adjudicación activa.

Límites orientativos de valor (sujetos a actualización anual):

Tipo de Atención	Límite Orientativo
Comidas con clientes o socios comerciales privados	Hasta MXN \$1,500 por persona por evento
Obsequios corporativos con logotipo de PEM (artículos promocionales)	Hasta MXN \$800 por pieza
Comidas con Funcionarios Públicos	Requiere aprobación previa; hasta MXN \$500 por persona
Obsequios a Funcionarios Públicos	Generalmente prohibido; solo artículos de valor nominal con logotipo PEM hasta MXN \$300

NOTA: Estos límites son orientativos. El criterio definitivo es si la atención puede crear razonablemente la apariencia de un pago inadecuado. Ante la duda, no proceder sin aprobación previa.

VII. INTEGRIDAD EN LIBROS, REGISTROS Y CONTROLES INTERNOS

La FCPA y la legislación mexicana exigen que PEM mantenga libros y registros que reflejen con exactitud y detalle razonable todas las transacciones. Esta obligación aplica a todos los colaboradores que intervengan en la documentación, autorización o registro de operaciones.

- ☒ Toda transacción debe registrarse de forma veraz, completa y oportuna, con la documentación soporte correspondiente (facturas, recibos, contratos, órdenes de compra).
- ☒ Los gastos de representación deben describirse con detalle suficiente: destinatario, propósito de negocio, fecha, lugar y monto.
- ☒ Ningún gasto puede clasificarse como 'misceláneos', 'gastos generales' o categorías vagas que oculten su naturaleza real.
- ☒ Los controles internos establecidos por Finanzas y el SGAS de PEM deben respetarse sin excepción; intentar eludirlos constituye una violación grave.
- ☒ Toda documentación de gastos relacionados con Funcionarios Públicos debe conservarse por un mínimo de 10 años.

VIII. DEBIDA DILIGENCIA EN TERCEROS REPRESENTANTES

Conforme a la FCPA, la UK Bribery Act y la LGRA, PEM puede incurrir en responsabilidad por actos de corrupción cometidos por terceros que actúan en su nombre si la Empresa conocía, debía haber conocido o ignoró deliberadamente el riesgo. Por ello, PEM aplica un proceso de debida diligencia antes de contratar o renovar relaciones con Terceros Representantes.

Señales de alerta en la evaluación de terceros:

- ☒ El tercero tiene o afirma tener relaciones especiales con funcionarios que decidirán el contrato.
- ☒ El tercero solicita comisiones, honorarios o gastos inusualmente altos sin justificación de mercado.
- ☒ El tercero tiene reputación negativa, antecedentes de corrupción o aparece en listas de sanciones.
- ☒ El tercero solicita pagos en efectivo, en terceros países o a nombre de entidades no relacionadas.
- ☒ El tercero no cuenta con las capacidades técnicas para prestar los servicios que justifican su contratación.
- ☒ El tercero se resiste a incluir cláusulas anticorrupción en el contrato.

IX. REPORTE DE SOSPECHAS Y POLÍTICA DE NO REPRESALIAS

Todo colaborador que tenga conocimiento, conciencia o sospecha razonable de que alguna persona ha cometido, intenta cometer o ha sido solicitada a cometer una violación de esta Política, deberá reportarlo de inmediato al responsable del SGAS, a la Dirección General o a través del Canal de Denuncias de PEM (PEM-SGAS-MA-01, Sección 12).

PEM garantiza que ninguna persona que reporte de buena fe una violación o sospecha de violación de esta Política sufrirá represalias, despido, demotion ni ninguna otra consecuencia adversa. Esta garantía aplica incluso si la investigación concluye que no existió violación.

X. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

PEM requerirá a todo su personal y a sus Terceros Representantes de alto riesgo la firma periódica de una Declaración de Cumplimiento con esta Política. El incumplimiento de esta obligación es en sí mismo una violación de la Política.

XI. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO

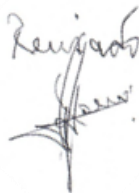
El incumplimiento de esta Política puede dar lugar a consecuencias de diversa naturaleza:

- ⌘ Consecuencias disciplinarias internas: desde amonestación hasta rescisión del contrato laboral por causa justificada (Art. 47, Ley Federal del Trabajo).
- ⌘ Consecuencias civiles: demanda de daños y perjuicios contra el colaborador o el tercero responsable.
- ⌘ Consecuencias penales individuales: hasta 14 años de prisión bajo el Código Penal Federal; sanciones penales bajo la FCPA (hasta 5 años de prisión por persona) y la UK Bribery Act (hasta 10 años).
- ⌘ Consecuencias para PEM como entidad: multas corporativas de hasta el triple del beneficio obtenido bajo la FCPA; inhabilitación para contratar con el gobierno; daño reputacional irreversible.
- ⌘ Reporte a autoridades competentes: la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Fiscalía General de la República (FGR) u otras autoridades cuando la conducta amerite denuncia.

APROBADO POR:

Juan Ignacio Romo Herrera

Director General



Production Enhancement México, S. de R.L. de C.V.